

1003683-23.2020.8.26.0650

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Indenização por Dano Moral

Magistrado: Geraldo Fernandes Ribeiro do Vale

Comarca: Valinhos

Foro: Foro de Valinhos

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 30/06/2022

... preventiva, sob acusação de crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico; que para não ser encarcerada ausentou-se do trabalho, o que culminou com sua demissão; que pleiteou a revogação da medida, mas teve o pleito indeferido pela 2ª Vara Criminal de Valinhos e pela 7ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo; que obteve a revogação da prisão no ...

PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

1003683-23.2020.8.26.0650 - lauda

SENTENÇA

Unidade Judiciária: 2ª Vara de Valinhos

Processo nº:

1003683-23.2020.8.26.0650

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Indenização por Dano Moral

Requerente:

Claudiane de Souza Ramos Lima

Requerido:

Fazenda Pública do Estado de São Paulo

VISTOS.

Claudiane de Souza Ramos Lima, já qualificada nos autos, move ação indenizatória contra Fazenda Pública do Estado de São Paulo, pleiteando a condenação da requerida ao pagamento da quantia equivalente a 100 (cem) salários mínimos, a título de indenização por danos morais.

Aduz, em síntese, que teve sua prisão preventiva decretada pela Justiça da Comarca de Valinhos, nos autos processuais 0002387-03.2017.8.26.0548, que tramitaram perante a 2ª Vara Criminal; que não foi efetivamente presa porque no dia e horário em que foi procurada por policiais em seu local de trabalho não foi encontrada; que tomou conhecimento por seus colegas que estava sendo procurado por policiais para cumprimento de mandado de prisão preventiva, sob acusação de crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico; que para não ser encarcerada ausentou-se do trabalho, o que culminou com sua demissão; que pleiteou a revogação da medida, mas teve o pleito indeferido pela 2ª Vara Criminal de Valinhos e pela 7ª Câmara

Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo; que obteve a revogação da prisão no Superior Tribunal de Justiça, sob o fundamento de não se mostrarem suficientes as razões invocadas na origem para embasar a ordem de prisão; que após retornar ao local de trabalho onde trabalhava por nove anos consecutivos recebeu aviso de demissão; que respondeu ao processo criminal soltada, vindo o Ministério Público requerer sua absolvição e ser absolvida por sentença

Juntou documentos (fls. 14/100).

A requerida ofertou contestação sustentando a ausência de ilegalidade da prisão cautelar da autora; que não há que se falar em condenação do Estado ao pagamento de indenização por danos na hipótese em que o acusado, após permanecer preso cautelarmente, acaba sendo absolvido pela ausência de provas; que não houve violação à presunção de inocência; que não há prova de dolo ou fraude na ação das autoridades estatais; e, que o valor almejado é abusivo, extrapolando os limites da juridicidade e da razão. (fls. 107/115).

Houve réplica (fls. 119/121).

Instadas as partes (fls. 122), disseram não ter interesse na produção de outras provas (fls. 125/126 e 128).

O juízo encartou aos autos: (a) cópia integral dos autos 0002387-03.2017.8.26.0548, (b) cópia do V. Acórdão proferido nos autos de Habeas Corpus 2191346-16.2017.8.26.0000 e certidão de trânsito em julgado, e (c) certidão automática gerada no âmbito do STJ, relativa ao Habeas Corpus 420.224/SP (fls. 130/1032), sendo dada ciência às partes (fls. 1035 e 1038).

É o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

A autora foi denunciada pela suposta prática do crime previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006. A denúncia foi recebida e decretada a prisão preventiva da requerente.

Houve a impetração de Habeas Corpus, sendo indeferida a medida liminar pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.

O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, na análise do habeas corpus interposto pela autora, deferiu a medida liminar e ordenou a sua soltura.

Nos termos da sentença proferida nos autos 0002387-03.2017.8.26.0548, a autora foi absolvida dos crimes imputados na denúncia, com fundamento no artigo 386, VII, do Código Penal.

Nesse contexto, em que pese o sustentado pela autora, não há que se falar em danos morais decorrentes da decretação de prisão cautelar no processo em que foi absolvida por sentença de mérito devido a falta de provas.

A prisão cautelar é fundamentada em juízo provisório durante a persecução penal, motivo pelo qual a absolvição do acusado por falta de provas não acarreta, por si só, a responsabilidade do Estado por eventuais danos.

O artigo 5º, inciso LXXV, da Constituição Federal prevê que “O Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença”.

Nessa linha, a indenização somente será devida caso haja comprovação da existência do excesso de prisão ou a inobservância dos requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

No presente caso, não houve a prática de ato doloso ou fraudulento, praticado com abuso de poder, arbitrariedade ou erro.

A prisão preventiva da autora foi fundamentada nos elementos constantes nos autos do processo criminal. Ao que se colhe do exame do processo criminal, havia fundadas suspeitas da participação da requerente na prática do crime de tráfico de drogas. Nesse passo, um dos envolvidos na prática do delito, que havia sido preso em flagrante delito (fls. 140), apontou que a requerente era a pessoa que lhe havia entregue as porções de entorpecente (fls. 146), procedendo seu reconhecimento fotográfico, conforme auto lavrado (fls. 147). Além disso, o irmão da requerente foi mencionado como o fornecedor das drogas, o responsável pelo disque-drogas, não sendo desarrazoada a inferência de que a requerente, dado o vínculo de parentesco, pudesse coadjuv-lo na atividade ilícita.

Para a decretação de prisão preventiva não se exige certeza absoluta da prática do crime, bastando indícios suficientes de autoria, consoante artigo 312, do CPP, o que se verificava na hipótese.

De outro lado, a decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (fls. 69/72), em sede de liminar em habeas corpus, na qual foi concedida a ordem para revogar a prisão preventiva, não é suficiente, por si só, para caracterização do dever estatal de indenizar.

Tampouco inexistiu nexo causal seguro entre a atuação estatal e os danos afirmados pela autora. A ordem de prisão foi decretada em 16 de setembro de 2017, vindo a ser revogada em 10 de outubro de 2017, permanecendo vigente por menos de um mês. Cumpre mencionar, ainda, que a despedida da requerente da empresa em que trabalhava ocorreu sem justa causa (fls. 27/28).

Assim, não há como se acolher a pretensão da requerente, motivo pelo qual impõe-se a improcedência.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação, condenando a requerente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, acrescido de correção monetária desde a propositura da demanda e de juros de mora de 01% (um por cento) ao mês contados do trânsito em julgado, cuja exigibilidade fica suspensa, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, por ser beneficiária da justiça gratuita (fls. 101).

P.R.I.

Valinhos, 30 de junho de 2022.
Geraldo Fernandes Ribeiro do Vale

Juiz de Direito